國家發展委員會資料開放諮詢小組
111年度第1次會議紀錄

時間：111年8月16日(星期二)下午2時30分

地點：本會寶慶辦公區610會議室(臺北市寶慶路3號6樓)

主席：高召集人仙桂　　紀錄：袁曉玲

出席人員：(依姓氏筆劃排序)

民間代表:朱委員斌妤、何委員祖鳳(請假)、林委員誠夏、潘委員國才(請假)、劉委員嘉凱(請假)、戴委員豪君

機關代表:陳委員海雄(李殷代)、黃委員凱莘、楊委員淑玲、謝委員翠娟(王誠明代)

列席人員：

檔案管理局 李副組長殷

綜合規劃處 陳科長嬿如

經濟發展處 鄧專員學修

社會發展處 謝專門委員偉智

產業發展處 陳副處長瓊華、陳專員裕達

人力發展處 謝副處長佳宜、蔡科員秉晃

國土區域離島發展處 傅簡任技正傳鈞、曾科長詠宜、郭技士建良

管制考核處 丁科長筱真、蘇職代佑蓁

資訊管理處 黃高級分析師素梅、陳科長英傑、邱科長俊惟、袁事務員曉玲

法制協調中心 鄭簡任視察其昀、林副研究員淑儀

國發基金 詹副研究員凱宇(視訊)

中興新村活化專案辦公室 王副主任國政、白系統分析師濟華(視訊)

秘書室 徐主任耀浤、鄭助理員雅仁

人事室 吳科長靖莉

政風室（請假）

主計室 劉專員桂玲

壹、主席致詞(略)

貳、會議決議

一、111 年度第 1 次開放項目 18 項決議通過，請本會相關單位落實辦理開放作業。

二、本會科技計畫及一般的委託研究，除公布研究成果，研究過程之原始資料或研究數據具參考價值者，請各處室評估後予以開放。

參、與會人員發言紀要

上次會議追蹤事項辦理情形

一、林委員誠夏：

(一)「全字庫」之管理機關歷經主計總處、國發會，未來將移轉至數位部，依國有財產法，有關著作權歸屬的問題，主計總處、國發會是否為有權處分的機關？國發會開放授權須取得教育部同意，未來移轉至數位部後授權的優位關係又如何？數位部在著作權上是否為有權處分機關，其授權處理是否仍須得到教育部肯認，提出以上疑問，希望得到明確回復。

(二)基於上述，建議跨機關在移轉資料集時，應有正式函文予以檢證，建立機制。

(三)全字庫於主計處或國發會時之釋出聲明，皆未提及或強調為教育部標準字型，調整為雙重授權時，教育部却聲明不得加註「教育部標準字體」說明，爰建議須先確立有權處分機關，以上補充。

二、謝委員翠娟(王誠明代理)：

(一)各機關於資料開放前均已針對釋出資料之完整性予以檢視，在既有機制下，如再加以正式函文，可能造成機關間雙重作

業情形。

(二)國發會目前為全字庫的維護機關，未來系統、權責皆會隨業務完整移撥至數位部。

三、戴委員豪君：

(一)有關全字庫之管理機關及權責機關循例在未來組織改造移交清冊中應有相關處理記載。

(二)教育部要求在資料集的詮釋資料不得加註「教育部標準字體」，非在著作權上的考量，應係為避免遇有在其他法規(例如商標法)規定使用正體字時，所產生的相關爭議。

四、高召集人仙桂：

(一)全字庫係屬國有財產，教育部目的非主張財產權，係為維護國家字體的正統性及標準化，應當予以尊重。

(二)考量全字庫將移轉，決議事項無法於本小組追蹤討論，委員所提建議將移請數位部參酌辦理。

報告事項一：本會資料開放推動情形

一、朱委員斌妤：

(一)為顧及固定使用資料者之便利性，資料集改版是否有預告或詳細說明，例如欄位、網址的變動?

(二)國發會是否有高應用價值的相關資料須準備或處理?

(三)針對科研計畫開放，考量國科會未必瞭解各部會資料的特性，國發會本身是否有科技計畫(政府科技預算資助的研究計畫)或原始資料，如涉及敏感性或有其他特性，可預予考量，俟國科會或數位部相關規範公布時則可及早因應。

(四)本次預計開放資料中「補助地方創生青年培力工作站核定計畫名單」1項，開放內容是否有包含核定經費?

二、資管處代表(陳英傑科長)：

(一)資料集欄位異動或改版，可於資料集詮釋資料備註欄加註說明，目前平臺尚無預告機制。

(二)本會開放之研究資料皆偏向研究報告，有關其研究之原始資料、統計調查等亦有請各單位加以評估開放。

三、資管處代表(邱俊惟科長)：

科研資料開放已列入行政院諮詢小組列管議題，原則先由國科會針對科研計畫分享示範案例，以利各機關參考，數位部亦會持續追蹤進度。

四、國土處代表(傅傳鈞簡任技正)：

本處資料集「補助地方創生青年培力工作站核定計畫名單」111年度核定計畫共30案，開放內容主要包含計畫名稱、所在縣市、補助對象、核定日期、核定金額等，並已於本會全球資訊網公告。

五、林委員誠夏：

(一)有關科研資料的開放，建議參考文化部、經濟部發布之「文化藝術工作者及事業著作權保障辦法」非專屬授權之作法。

(二)針對資料之使用，民眾較關心資料的更新情形，開放資料可藉由技術平台監測資料異動情形，有助於資料分析及運用。

六、謝委員翠娟(王誠明代理)：

本會資料集「數位發展調查」問卷之原始資料，目前向中研院申請即可提供，未來可努力朝向開放進行。

七、高召集人仙桂：

(一)開放資料集改版前是否先進行預告或有其他機制，移請數位部再研議。

(二)請各處室再評估，不論科技計畫或一般的研究，不止是公布研究成果，研究過程之原始資料或研究數據具參考價值者，可考量予以釋出。

(三)有關計畫著作權歸屬的問題，請各處室參酌文化部、經濟部之作法，另請檢視科專計畫或一般委辦案，是否有類似案例。

(四)報告事項中建議改善事項，除請相關處室遵照辦理外，請資管處主動協助各處室，並追蹤辦理情形。

報告事項二：因應本會組織調整辦理事項

一、林委員誠夏：

建議數位發展部，後續修正現行「行政院及所屬各級機關政府資料開放作業原則」第四條資料提供方式之分類方式，將「依申請提供資料」名稱調整為「共享資料」，以與國際通融分類，Open Data、Shared Data，以及Closed Data相合。

二、高召集人仙桂：

林委員所提建議，移請數位部參酌辦理。

肆、散會：下午 15 時 40 分。